



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2026/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Wibi Subento
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/9 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Almahera Mekarsari Timur RT 006 RW 002
Kel/Ds Mekarsari Kec. Tambun Selatan Kab.
Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ahmad Wibi Subento ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2025 sampai dengan tanggal 12 Desember 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2025 sampai dengan tanggal 11 Januari 2026
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan tanggal 10 Februari 2026
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan tanggal 1 Maret 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 Maret 2026
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2026 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026

Terdakwa didampingi penasihat hukum EFFENDI SANTOSO,SH.MH,& REKAN Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Maret 2026 Nomor 62/Pid.Sus/2026/PN Bks surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2026/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 62/Pid.Sus/2026/PN Bks tanggal 23 Februari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2026/PN Bks tanggal 23 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD WIBI SUBENTO terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD WIBI SUBENTO selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang sekitar 1,8 meter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa AHMAD WIBI SUBENTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap berpegang teguh kepada surat tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2026/PN Bks



-----Bahwa terdakwa AHMAD WIBI SUBENTO Als WIBI pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2025 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2025, bertempat di Jalan Pungut Rt.006 Rw.002 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Senjata Pemukul, penikam atau penusuk,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2025 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dihubungi melalui pesan singkat whatsapp untuk ikut tawuran dengan kelompok BUARAN BERSATU dan terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, lalu janji bertemu di Taman Narogong Rawalumbu Kota Bekasi, setelah komunikasi lalu terdakwa bersama dengan temannya yang bernama NOPAL dengan mengendarai sepeda motor ke arah Taman Narogong Rawalumbu Kota Bekasi, sesampainya di Taman Narogong Rawalumbu Kota Bekasi langsung bertemu dengan sdr.IDOY dan saat itu sdr.IDOY memberikan senjata tajam jenis cobek dengan Panjang 1,8 meter kepada terdakwa untuk digunakan tawuran dengan kelompok BUARAN BERSATU;
- Bahwa setelah senjata tajam dalam penguasaan terdakwa kemudian dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing berboncengan 1 (satu) motor 3 (tiga) orang dimana terdakwa berboncengan dengan sdr.NOPAL dan senjata tajam jenis cobek dengan Panjang 1,8 meter yang dibawa terdakwa dipegang sebelah kiri tangan terdakwa langsung menuju ketempat lokasi tawuran Jalan Pungut Rt.006 Rw.002 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dan bertemu dengan pihak lawan kelompok BUARAN BERSATU dan terjadilah tawuran antara geng terdakwa yang bernama kelompok RADEN TIMUR dengan kelompok BUARAN BERSATU dan saat terjadi tawuran tersebut, tiba-tiba datang warga masyarakat setempat bersama dengan Anggota Kepolisian dari Polsek Rawalumbu yang membubarkan kami sedang tawuran dan saat dibubarkan tersebut terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat dan Anggota Kepolisian dari Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawalumbu dan saat diamankan terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cobek dengan Panjang 1,8 meter. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Rawalumbu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ia terdakwa dalam menguasai, membawa maupun menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cobek dengan Panjang 1,8 meter tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut rencananya akan digunakan untuk tawuran dimana tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan secara di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi DECKY FASHA DJ;**

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan akan menerangkan dalam tindak pidana senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana senjata tajam jenis cobek ;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis cobek tersebut untuk dipergunakan untuk melakukan tawuran dengan kelompok Buaran Bersatu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi masyarakat ada sekelompok orang membawa senjata tajam pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2025 sekitar jam 03 00 wib bertempat di Jl Pungut Rt 006 Rw 002 Kel Bojong Kec Rawalumbu Kota Bekasi ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang dengan menggunakan senjata tajam sedang melakukan tawuran setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dengan warga sekitar melakukan penyisiran dan ditemukan seorang laki-laki dan setelah diinterogasi mengaku bernama terdakwa AHMAD WIBI SUBENTO Als.WIBI dan mengakui telah melakukan tawuran dengan menggunakan senjata tajam

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2026/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



jenis corbek;

- Bahwa terdakwa diserahkan ke Polsek Rawalumbu oleh warga berikut dengan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis celurit dan pada saat di interogasi terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin yang syah terkait kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, maupun menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan warga masyarakat setempat, terdakwa diamankan karena adanya tawuran dengan kelompok Buaran Bersatu;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut belum terdapat korban, karena senjata tajam tersebut menurut keterangan terdakwa belum digunakan, namun apabila senjata tajam tersebut digunakan dan mengenai orang lain, dapat mengakibatkan luka berat bahkan kematian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi CECEP SYAMSUDDIN;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana kedapatan memiliki, membawa, dan menyimpan senjata tajam tanpa hak berdasarkan laporan masyarakat yang diterima pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2025 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Pungut Rt.006 Rw.002 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa saksi merupakan ketua RT ditempat tersebut, kemudian awalnya saat itu sekitar jam 01.00 wib ada laporan dari warga terkait aksi tawuran yang terjadi di Jl. Pungut Rt.006 Rw.002 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, saksi pun langsung menuju lokasi kejadian bersama warga lainnya, setibanya disana aksi tawuran sudah bubar kemudian saksi melakukan penyisiran bersama dengan warga dan aparat kepolisian yang sudah datang, hingga akhirnya melihat seorang laki – laki setelah di introgasi mengaku bernama Ahmad Wibi Subento dan mengakui telah melakukan aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam jenis corbek;
- Bahwa saksi mengakui jika senjata tajam tersebut digunakan untuk melakukan tawuran dengan kelompok BUARAN BERSATU lalu terjadi tawuran dimana saat terjadi tawuran antar kelompok BUARAN BERSATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kelompok RADEN TIMUR, selanjutnya terdakwa bersama senjata tajam yang ia bawa diamankan aparat kepolisian untuk dibawa ke Polsek Rawalumbu untuk pengusutan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, maupun menyimpan senjata tajam tersebut.
- Bahwa dalam peristiwa tersebut belum terdapat korban, karena senjata tajam tersebut menurut keterangan terdakwa belum digunakan, namun apabila senjata tajam tersebut digunakan dan mengenai orang lain, dapat mengakibatkan luka berat bahkan kematian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak mengajukan Saksi dan Ahli yang mengungtungkan bagi dirinya namun hal tersebut tidak digunakan, walupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, 13 Oktober 2025 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa menerima ajakan melalui WhatsApp untuk melakukan tawuran melawan kelompok BUARAN BERSATU, dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa kemudian menuju Taman Narogong, Rawalumbu, Kota Bekasi, dan menerima 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cobek dengan panjang kurang lebih 1,8 meter dari saudara IDOY untuk digunakan dalam tawuran.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut menuju Jalan Pungut RT 006 RW 002, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dan terjadi tawuran antara kelompok RADEN TIMUR dengan kelompok BUARAN BERSATU.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh warga dan anggota Kepolisian dari Polsek Rawalumbu dalam keadaan masih memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cobek sepanjang kurang lebih 1,8 meter.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan/atau menguasai senjata tajam tersebut, serta senjata tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pekerjaan atau alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2026/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam peristiwa tersebut belum terdapat korban, karena senjata tajam tersebut belum digunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang sekitar 1,8 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 13 Oktober 2025 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa menerima ajakan melalui WhatsApp untuk melakukan tawuran melawan kelompok BUARAN BERSATU, dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa kemudian menuju Taman Narogong, Rawalumbu, Kota Bekasi, dan menerima 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cobek dengan panjang kurang lebih 1,8 meter dari saudara IDOY untuk digunakan dalam tawuran.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut menuju Jalan Pungut RT 006 RW 002, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dan terjadi tawuran antara kelompok RADEN TIMUR dengan kelompok BUARAN BERSATU.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh warga dan anggota Kepolisian dari Polsek Rawalumbu dalam keadaan masih memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cobek sepanjang kurang lebih 1,8 meter.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan/atau menguasai senjata tajam tersebut, serta senjata tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pekerjaan atau alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut belum terdapat korban, karena senjata tajam tersebut menurut keterangan Terdakwa belum digunakan, namun apabila senjata tajam tersebut digunakan dan mengenai orang lain, dapat mengakibatkan luka berat bahkan kematian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2026/PN Bks



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak;
3. Unsur memasukkan ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Senjata Pemukul, penikam atau penusuk.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yang dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa AHMAD WIBI SUBENTO yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan dan selama persidangan tersebut Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya; sedangkan tentang perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat “*unsur Setiap Orang*” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa kewenangan yang diberikan dalam memiliki, membawa sesuatu yang menurut ketentuan wajib dipenuhi, jadi hak yang dimaksud unsur ini adalah sesuatu keterangan yang dibuat dan diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagai pertanggungjawaban secara formal.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta- fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa AHMAD WIBI SUBENTO tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwajib telah menguasai, menyimpan, membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang sekitar 1,8 meter yang disimpan terdakwa AHMAD WIBI SUBENTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Tanpa Hak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur memasukkan ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Senjata Pemukul, penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternative perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, alat bukti, keterangan Terdakwa pada hari Selasa, 13 Oktober 2025 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa menerima ajakan melalui WhatsApp untuk melakukan tawuran melawan kelompok BUARAN BERSATU, dan terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menuju Taman Narogong, Rawalumbu, Kota Bekasi, dan menerima 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cobek dengan panjang kurang lebih 1,8 meter dari saudara IDOY untuk digunakan dalam tawuran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut menuju Jalan Pungut RT 006 RW 002, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dan terjadi tawuran antara kelompok RADEN TIMUR dengan kelompok BUARAN BERSATU.

Menimbang, bahwa terdakwa diamankan oleh warga dan anggota Kepolisian dari Polsek Rawalumbu dalam keadaan masih memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cobek sepanjang kurang lebih 1,8 meter.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan/atau menguasai senjata tajam tersebut, serta senjata tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pekerjaan atau alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa tersebut belum terdapat korban, karena senjata tajam tersebut menurut keterangan Terdakwa belum digunakan, namun apabila senjata tajam tersebut digunakan dan mengenai orang lain, dapat mengakibatkan luka berat bahkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “memasukkan ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Senjata Pemukul, penikam atau penusuk” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Membawa Senjata Tajam tanpa ijin ” sesuai dengan Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional, sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2026/PN Bks



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan "Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- J. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau ;
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pedoman pemidanaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan secara alternative berdasarkan fakta hukum dimana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana *a quo* telah melakukan Membawa Senjata Tajam Tanpa Ijin yang membuktikan adanya bentuk kesalahan pidana dan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan motif untuk dipakai tawuran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis cobek dengan panjang kurang



lebih 1,8 meter;

Karena barang bukti tersebut sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Wibi Subento tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membawa Senjata Tajam tanpa ijin "** sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang sekitar 1,8 meter

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2026 oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joedi Prajitno, S.H., M.H., Wahyu Setioadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Nur Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Noor Iswandi, S.H.

ttd

Wahyu Setioadi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juhri, S.H.